МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 08 дугаар сарын 17 № 06/27 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА Г.АМАНТАЙ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.10 мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус аймгийн 8 дугаар цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн дотуур байр, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 2022 оны 05 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлага болон дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас амаар тайлбар авах, үйл явцыг дуу, дүрсний бичлэгээр баримтжуулах, холбогдох бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрны барилга хуучирч муудсан, хана, таазны зарим хэсгээр нурсан байгаа нь тус дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж болзошгүй байна.

2. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн болон Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн дотуур байрнуудын угаалгын өрөө, шүршүүр, халуун, хүйтэн усны шугам зэвэрч стандартын шаардлага хангахгүй хуучирч муудсан, эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийн бие засах өрөөний шаазан суултуур нь хүйтнээс хамгаалсан нэмэлт суултуургүй байгаа нь хүүхэд ашиглахад хүндрэлтэй байх бөгөөд цаашлаад хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй байдал үүссэн.

3. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS 6781:2019 стандартын 5.4.6 дахь заалтад “эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийн ариун цэврийн өрөө, усанд орох өрөөг тусад нь байгуулж охид, хөвгүүдээр ялгасан таних тэмдэгтэй байна” гэсэн зохицуулалтыг хангаагүй.

4. Мөн дээрх стандартад дотуур байрны багшийн ажиллах, амрах өрөөг хүүхдийн өрөөнөөс тусад нь 10м^2-аас доошгүй талбайтай байгуулна гэж заасан боловч Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн байрны багш нарын өрөө нь стандартын шаардлага хангахгүй, зай талбай бага байгаа нь тэдний хөдөлмөрлөх таатай нөхцөлийг хангахгүй байна.

5. Тус сургуулийн дотуур байрны барилгад сүүлийн 12 жилийн хугацаанд засвар үйлчилгээ хийгдээгүй байх бөгөөд сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS6781:2019 стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.3.2 дахь заалтад эрэгтэй,

150070190

эмэгтэй хүүхдийг тусад нь өрөөнд байлгах ба нэг өрөөнд 8-аас ихгүй хүүхэд амьдарна гэсэн заалт хэрэгжихгүй байна.

6. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль болон 8 дугаар цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт заасан "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах" гэх заалтыг хэрэгжүүлж хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, энэ талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай заалт тусгаагүй байна.

Дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 8 дугаар цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн болон дотуур байрны дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох заалтыг тусгаж хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
2. Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн дотуур байрны үйл ажиллагаанд Дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS 6781:2019 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах;
3. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон 6 дугаар сургуулийн дотуур байрны барилгуудын өнөөгийн нөхцөл байдалд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулж, засвар, үйлчилгээ хийх төсөв хөрөнгийг холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД